



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número: RESOL-2020-3-APN-SCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 17 de Enero de 2020

Referencia: EX-2019-76842746- -APN-DGD#MPYT - C. 1724

VISTO el Expediente N° EX-2019-76842746- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 26 de agosto de 2019, consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma T&J PARTNERS S.A. por parte del señor Don José María LÓPEZ MAÑAN (M.I. N° 8.443.594).

Que, previo al cierre de la citada operación, el señor Don José María LÓPEZ MAÑAN era tenedor de acciones representativas del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital social de la firma T&J PARTNERS S.A., correspondiendo el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) restante al señor Don Horacio Gabriel SCAPPARONE.

Que, de acuerdo a lo informado, ambos ejercían un control conjunto sobre la firma T&J PARTNERS S.A. y sus subsidiarias.

Que la transacción se implementa con la compra de la totalidad de la participación accionaria que correspondía al señor Don Horacio Gabriel SCAPPARONE por parte del señor Don José María LÓPEZ MAÑAN; con ello, este último se convierte en el único accionista de la firma T&J PARTNERS S.A.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 19 de agosto de 2019.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos

efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$ 2.000.000.000,00) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió el Dictamen de fecha de 8 de noviembre de 2019, correspondientes a la “CONC. 1724”, aconsejando al entonces señor Secretario de Comercio Interior a autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre T&J PARTNERS S.A. por parte del señor Don José María LÓPEZ MAÑAN, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a), Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 14 de la Ley N° 27.442 y 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 20 de diciembre de 2019.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la firma T&J PARTNERS S.A. por parte del señor Don José María LÓPEZ MAÑAN (M.I. N° 8.443.594), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a), Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 8 de noviembre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1724”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO que, como Anexo IF-2019-100425894-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by ESPAÑOL Paula Irene
Date: 2020.01.17 18:21:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Paula Irene ESPAÑOL
Secretaria
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Desarrollo Productivo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2019-100425894-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 8 de Noviembre de 2019

Referencia: Conc. 1724 | Dictamen Art. 14, inc. (a), Ley N° 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2019-76842746- -APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: “*CONC.1724 - JOSÉ MARÍA LÓPEZ MAÑAN S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442.*”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 26 de agosto de 2019, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre T&J PARTNERS S.A. (en adelante, "T&J") por parte del Sr. JOSÉ MARÍA LÓPEZ MAÑAN (en adelante, "JLM").
2. Previo al cierre de la operación, JLM era tenedor de acciones representativas del 50% del capital social de T&J, correspondiendo el 50% restante al Sr. HORACIO GABRIEL GABRIEL SCAPPARONE. De acuerdo a lo informado, ambos ejercían un control conjunto sobre T&J y sus subsidiarias.
3. La transacción se implementa con la compra de la totalidad de la participación accionaria que correspondía al Sr. SCAPPARONE por parte de JLM —con ello, JLM se convierte en el único accionista de T&J.
4. Cabe destacar que T&J es la *holding* de un grupo empresarial con participaciones de control en ciertas compañías activas en el mercado energético nacional.
5. En esa línea, T&J —a través de CARTELLONE ENERGÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. (en adelante, "CECSA")— es titular de significativas participaciones accionarias en numerosas empresas radicadas en la República Argentina, entre las cuales se destacan firmas que operan en el mercado eléctrico mayorista y minorista —estas son EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A.; EMPRESA

JUJEÑA DE ENERGÍA S.A.; y EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A.

6. CECSA también participa indirectamente en el capital social de las firmas GASNOR S.A. y GASMARKET S.A. —dedicadas a la distribución y comercialización de gas natural en ciertas provincias de la región norte argentina— y es también tenedora de acciones representativas del 46,5% del capital social de la firma LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A. —compañía que tiene a su cargo la construcción, operación, mantenimiento y la prestación del servicio de transporte de electricidad del «Segundo Tramo del Sistema de Transmisión Asociado a la Central Hidroeléctrica de Yaciretá».

7. T&J, por su parte, es también el controlante de HIDRONIHUIL S.A., empresa que presta el servicio de generación hidráulica de electricidad, operación y mantenimiento correspondiente a la Central Hidroeléctrica «El Nihuil IV» —embalse que se encuentra ubicado sobre el Rio Atuel, en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza—; y de CONSORCIO DE EMPRESAS MENDOCINAS PARA POTRERILLOS S.A., firma que tiene por objeto exclusivo la construcción, operación, mantenimiento y explotación del embalse que fuera construido en el marco del «Proyecto Hidroeléctrico Potrerillos» —este embalse hidroeléctrico también se encuentra ubicado en la provincia de Mendoza.

8. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 19 de agosto de 2019. La operación se notificó en tiempo y forma.¹

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la operación

9. Como fuera expuesto, la presente operación consiste en la adquisición del control exclusivo sobre T&J por parte de JLM.

10. En tal sentido, la presente transacción únicamente genera un cambio en la naturaleza del control que se ejerce sobre T&J —de conjunto a exclusivo— entre los accionistas existentes. Por lo tanto, no existen solapamientos horizontales ni integraciones verticales adicionales a las existentes en el escenario previo a la misma.

11. Por lo expuesto, como resultado de la presente operación, el nivel de concentración no se verá alterado en ninguno de los mercados donde operan las empresas involucradas.

II.2. Cláusulas de Restricciones

12. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

13. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme lo previsto en los Artículos 9 y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

14. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Art. 7, inc. (c), de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

15. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, a partir del dictado de la Resolución SCI 145/2019, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL (\$2.640.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Art. 9 de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²

IV. PROCEDIMIENTO

16. El día 26 de agosto de 2019, JLM notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del Formulario F1 correspondiente.

17. El día 10 de septiembre de 2019 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 12 de septiembre de 2019.

18. El día 10 de septiembre de 2019, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 17 de la Ley N° 27.442, se solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) que se expidan con relación a la operación en análisis.

19. Sin perjuicio de lo reseñado, ninguno de los organismos mencionados ha brindado una respuesta a la intervención que oportunamente se les solicitara, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado Artículo 17 de la Ley N° 27.442 y su normativa complementaria— se considera en este acto que tienen objeción alguna que formular a la transacción.

20. Finalmente, con fecha 22 de octubre de 2019, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado, y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 14 de Ley N° 27.442 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

21. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8 de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

22. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre T&J PARTNERS S.A. por parte del Sr. JOSÉ MARÍA LÓPEZ MAÑAN, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. (a), de la Ley N° 27.442.

¹ Ver la presentación de fecha 26 de agosto de 2019 (N° de Orden 6, pág.452).

² Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web"*. El 25 de abril de 2019, el Secretario de Comercio Interior dictó la Resolución 145/2019, que en su Artículo 1 establece *"... para el año 2019 el valor de la unidad móvil definida en el Artículo 85 de la Ley N° 27.442, en la suma de PESOS VEINTISÉIS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 26,40)."*

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.24 17:15:51 -03:00

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.25 14:51:01 -03:00

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.28 13:54:58 -03:00

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.28 15:22:45 -03:00

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.08 12:27:44 -03:00

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.08 12:27:45 -03:00